

Лекция 2

Основные нормативные правовые акты, методические документы в области информационной безопасности

Правовое обеспечение ИБ

Учебные вопросы:

1. Структура правового обеспечения информационной безопасности РФ.
2. Разделы доктрины информационной безопасности РФ, посвященные угрозам информационной инфраструктуры.

Дополнительные материалы:

Правовое обеспечение ИВ



Дополнительные материалы:

Правовое обеспечение ИВ



Правовое обеспечение ИБ

- Правовое обеспечение информационной безопасности представляет собой относительно самостоятельное направление информационного права, образуемое совокупностью правовых режимов, принципов и норм, закрепленных в законодательстве РФ и источниках международного права.
- В рамках данного направления информационного права **регулируются общественные отношения по поводу обеспечения безопасности**, прежде всего информации и информационной инфраструктуры, используемых человеком, обществом и государством для удовлетворения законных интересов, реализации прав и выполнения юридических обязанностей.



Правовое обеспечение ИБ

регулирует отношения в области противодействия угрозам информационной безопасности человека, отдельных организаций и Российской Федерации в целом, во многом определяя структуру и принципы других видов обеспечения информационной безопасности и, в частности, организационного обеспечения.



Организационное обеспечение ИБ

образуется совокупностью нормативных и методических документов, разрабатываемых и вводимых в действие уполномоченными лицами в рамках правоприменительной практики по реализации правовых режимов информационной безопасности, а также мероприятий, осуществляемых специально выделяемыми силами и с применением средств обеспечения информационной безопасности



Структура правового обеспечения информационной безопасности РФ



Базовые термины в теории защиты информации



Информационная безопасность — состояние защищенности информационных ресурсов (информационной среды) от внутренних и внешних угроз, способных нанести ущерб интересам личности, общества, государства (национальным интересам).

Безопасность информации — защищенность информации от нежелательного (для соответствующих субъектов информационных отношений) ее разглашения (нарушения конфиденциальности), искажения (нарушения целостности), утраты или снижения степени доступности информации, а также незаконного ее тиражирования

Система понятий в области защиты информации

- понятия, связанные с определением информации, ее правового режима, правами собственности и доступа к защищаемой информации (правовые понятия в области информационных отношений)

используются в правовых документах

- понятия, связанные непосредственно с предметной областью защиты информации.

- в нормативных.

Основные правовые документы

- Федерального закона «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ;
- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ;
- Федеральный закон «О государственной тайне» от 21.09.1993 № 182;
- Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ;
- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;
- Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ;
- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ;
- Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ;

Основные правовые документы

- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ. Глава 70. Авторское право;
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683;
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203;
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» от 17.03.2008 № 351;
- Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от 01.11.2012 № 1119;

Основные правовые документы

- Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;

- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению без-опасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»;

Основные правовые документы

- Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры российской федерации и обеспечению их функционирования»;

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ»;

- Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности».

Основные нормативные документы:

- ГОСТ Р 50922–96. Защита информации. Основные термины и определения;
- ГОСТ Р 50.1.053–2005 — Информационные технологии. Основные термины и определения в области технической защиты информации;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408–1–2008 — Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель.
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408–2–2008 — Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности.

Основные нормативные документы:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408–3–2008 — Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Требования доверия к безопасности.
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 — Общие критерии оценки без опасности информационных технологий.
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002 — Информационные технологии. Практические правила управления информационной безопасностью.
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 — Информационные технологии. Методы безопасности. Система управления безопасностью информации. Требования.
- Руководящие документы Гостехкомиссии России.

В соответствии с Концепцией национальной безопасности России, утвержденной Указом Президента РФ от 17.12.97 № 1300 (в ред. от 10.01.2000), важнейшими задачами обеспечения ИБ являются:

- установление необходимого баланса– соблюдение конституционных прав и свобод граждан в области получения информации и обмена ею;
- защита национальных духовных ценностей;
- пропаганда национального, культурного наследия, норм морали и общественной нравственности;
- обеспечение права граждан на получение достоверной информации;
- развитие современных телекоммуникационных технологий.
- совершенствование информационной структуры, ускорение информационных технологий и их широкое распространение, унификация средств поиска, сбора, хранения, обработки и анализа информации с учетом вхождения России в глобальную информационную инфраструктуру;



В соответствии с Концепцией национальной безопасности России, утвержденной Указом Президента РФ от 17.12.97 № 1300 (в ред. от 10.01.2000), важнейшими задачами обеспечения ИБ являются:

- разработка соответствующей нормативной правовой базы и координация, при ведущей роли Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ, деятельности федеральных органов государственной власти и других органов, решающих задачи обеспечения ИБ;
- развитие отечественной индустрии телекоммуникационных и информационных средств, их приоритетное по сравнению с зарубежными аналогами распространение на внутреннем рынке;
- защита государственного информационного ресурса, прежде всего в федеральных органах государственной власти и на предприятиях оборонного комплекса.



Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 09.09.2001 № Пр-1895 представляет собой совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения ИБ Российской Федерации.

Она служит основой:

- для формирования государственной политики в области обеспечения ИБ Российской Федерации;
- подготовки предложений по совершенствованию правового, методического, научно-технического и организационного обеспечения ИБ;
- разработки целевых программ обеспечения ИБ Российской Федерации.

Стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства по обеспечению ИБ формируются на основе нижеперечисленных интересов в информационной:



личности

закключаются в реализации конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, использование информации в интересах осуществления не запрещенной законом деятельности, физического, духовного и интеллектуального развития, а также в защите информации, обеспечивающей личную безопасность



общества

закключаются в обеспечении интересов личности в этой сфере, упрочении демократии, создании правового социального государства, достижении и поддержании общественного согласия, в духовном обновлении России;



государства

закключается в создании условий для гармоничного развития информационной инфраструктуры, реализации прав человека на получение и использование информации. Обеспечение конституционного строя, суверенитета, стабильности и законности. Развитие международного сотрудничества.

«Методы обеспечения информационной безопасности»

- определяются общие методы обеспечения ИБ Российской Федерации;
- раскрываются особенности обеспечения ИБ Российской Федерации в различных сферах общественной жизни;
- определяется международное сотрудничество в сфере обеспечения ИБ.

В третьем разделе «Основные положения государственной политики обеспечения информационной безопасности Российской Федерации» содержатся:

- принципы обеспечения государственной политики;
- первоочередные мероприятия по реализации государственной политики обеспечения ИБ Российской Федерации.

Особенности обеспечения информационной безопасности в сфере

- - экономики;
- — внутренней и внешней политики;
- — науки и техники;
- — духовной жизни;
- — общегосударственных информационных и телекоммуникационных систем;
- — обороны;
- — правоохранительной и судебной, а также в условиях чрезвычайных ситуаций.

В настоящей Доктрине используются следующие ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

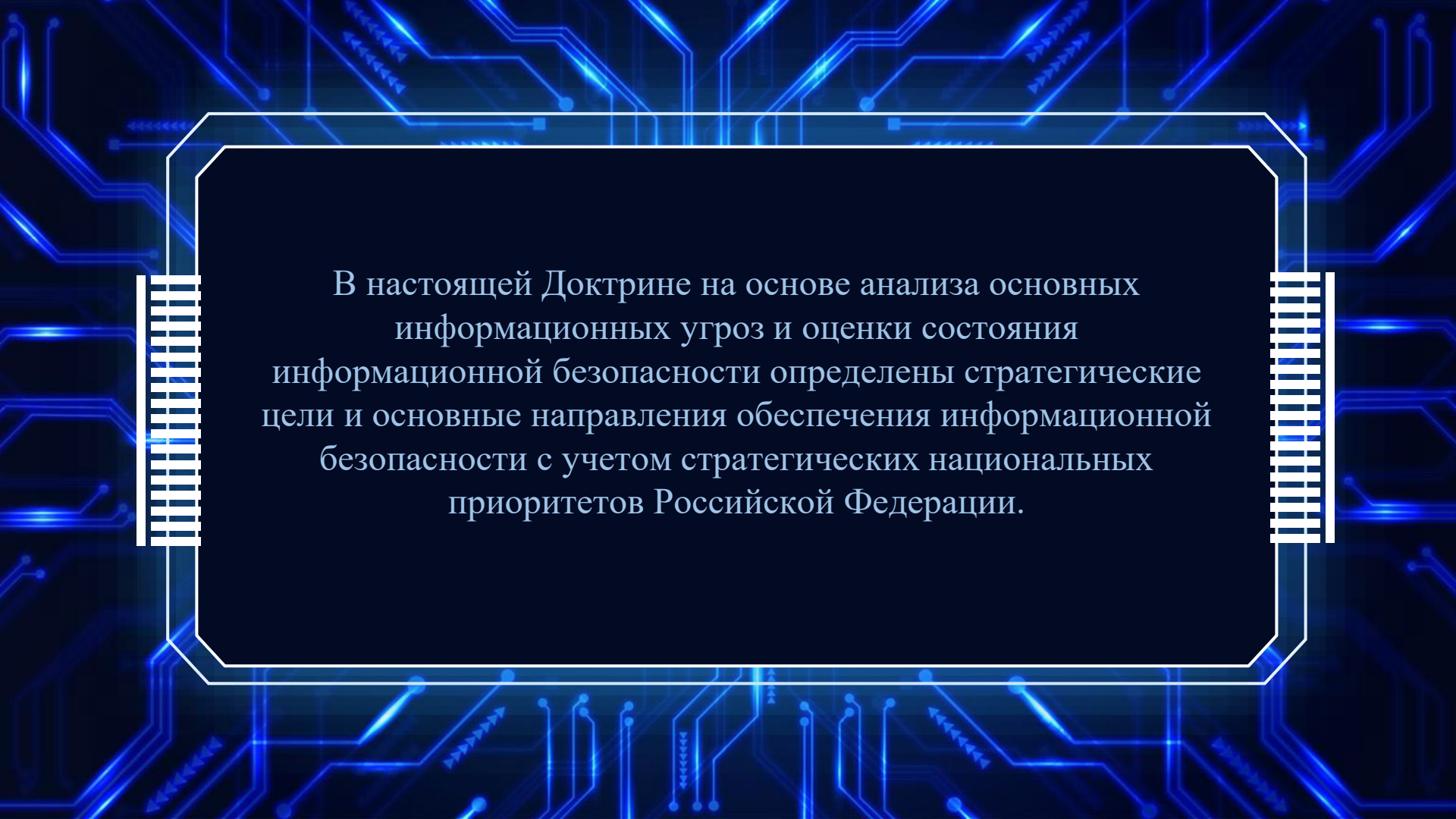
- а) национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере (далее - национальные интересы в информационной сфере) - объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития в части, касающейся информационной сферы;
- б) угроза информационной безопасности Российской Федерации (далее - информационная угроза) - совокупность действий и факторов, создающих опасность нанесения ущерба национальным интересам в информационной сфере;
- в) информационная безопасность Российской Федерации (далее - информационная безопасность) - состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства;

В настоящей Доктрине используются следующие основные ПОНЯТИЯ:

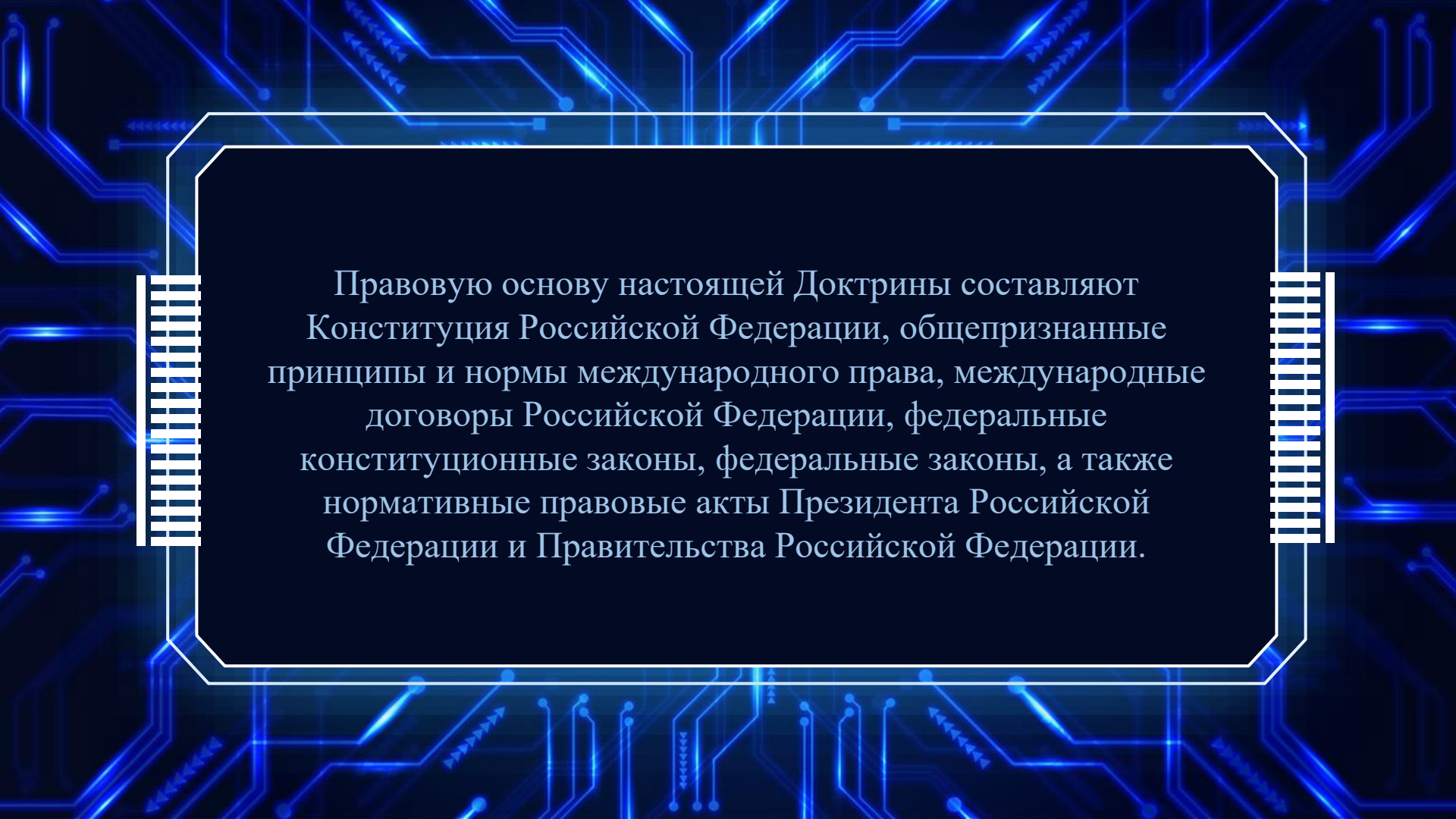
- г) обеспечение информационной безопасности - осуществление взаимоувязанных правовых, организационных, оперативно-розыскных, разведывательных, контрразведывательных, научно-технических, информационно-аналитических, кадровых, экономических и иных мер по прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, предотвращению, отражению информационных угроз и ликвидации последствий их проявления;
- д) силы обеспечения информационной безопасности - государственные органы, а также подразделения и должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, уполномоченные на решение в соответствии с законодательством Российской Федерации задач по обеспечению информационной безопасности;
- е) средства обеспечения информационной безопасности - правовые, организационные, технические и другие средства, используемые силами обеспечения информационной безопасности;

В настоящей Доктрине используются следующие основные понятия:

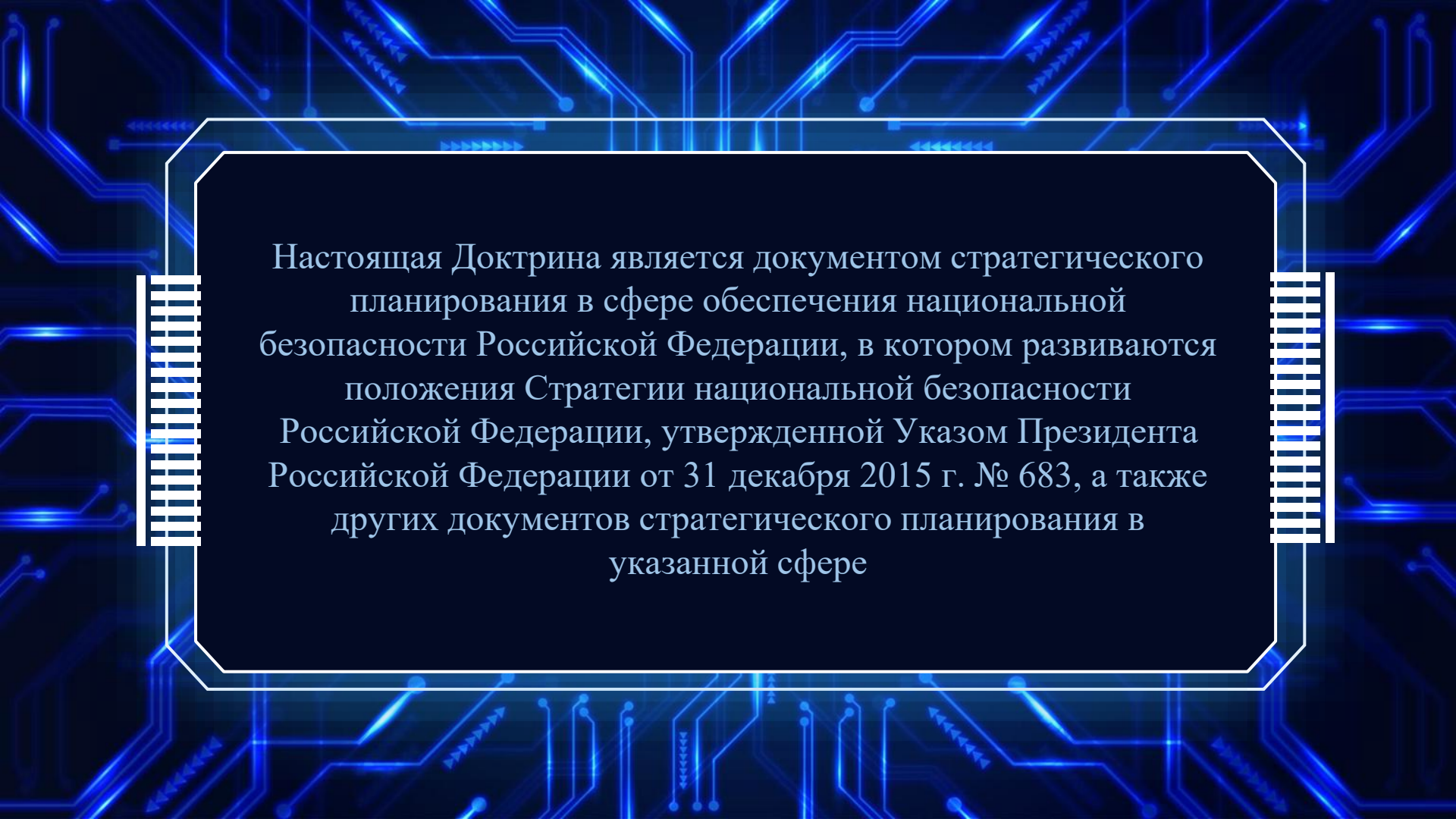
- ж) система обеспечения информационной безопасности - совокупность сил обеспечения информационной безопасности, осуществляющих скоординированную и спланированную деятельность, и используемых ими средств обеспечения информационной безопасности;
- з) информационная инфраструктура Российской Федерации (далее - информационная инфраструктура) - совокупность объектов информатизации, информационных систем, сайтов в сети «Интернет» и сетей связи, расположенных на территории Российской Федерации, а также на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации или используемых на основании международных договоров Российской Федерации.



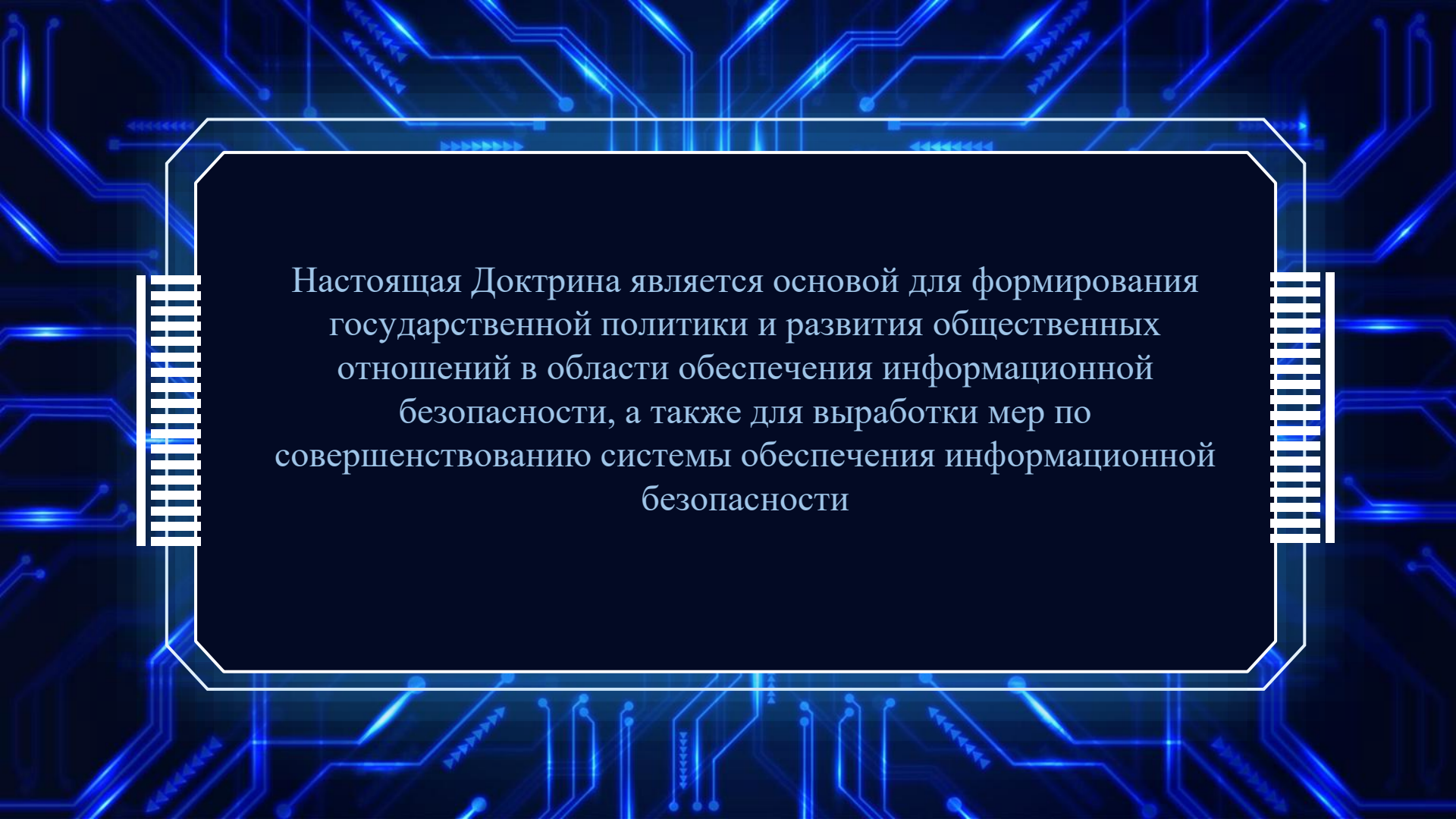
В настоящей Доктрине на основе анализа основных информационных угроз и оценки состояния информационной безопасности определены стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности с учетом стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.



Правовую основу настоящей Доктрины составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, а также нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.



Настоящая Доктрина является документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором развиваются положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, а также других документов стратегического планирования в указанной сфере



Настоящая Доктрина является основой для формирования государственной политики и развития общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности, а также для выработки мер по совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности

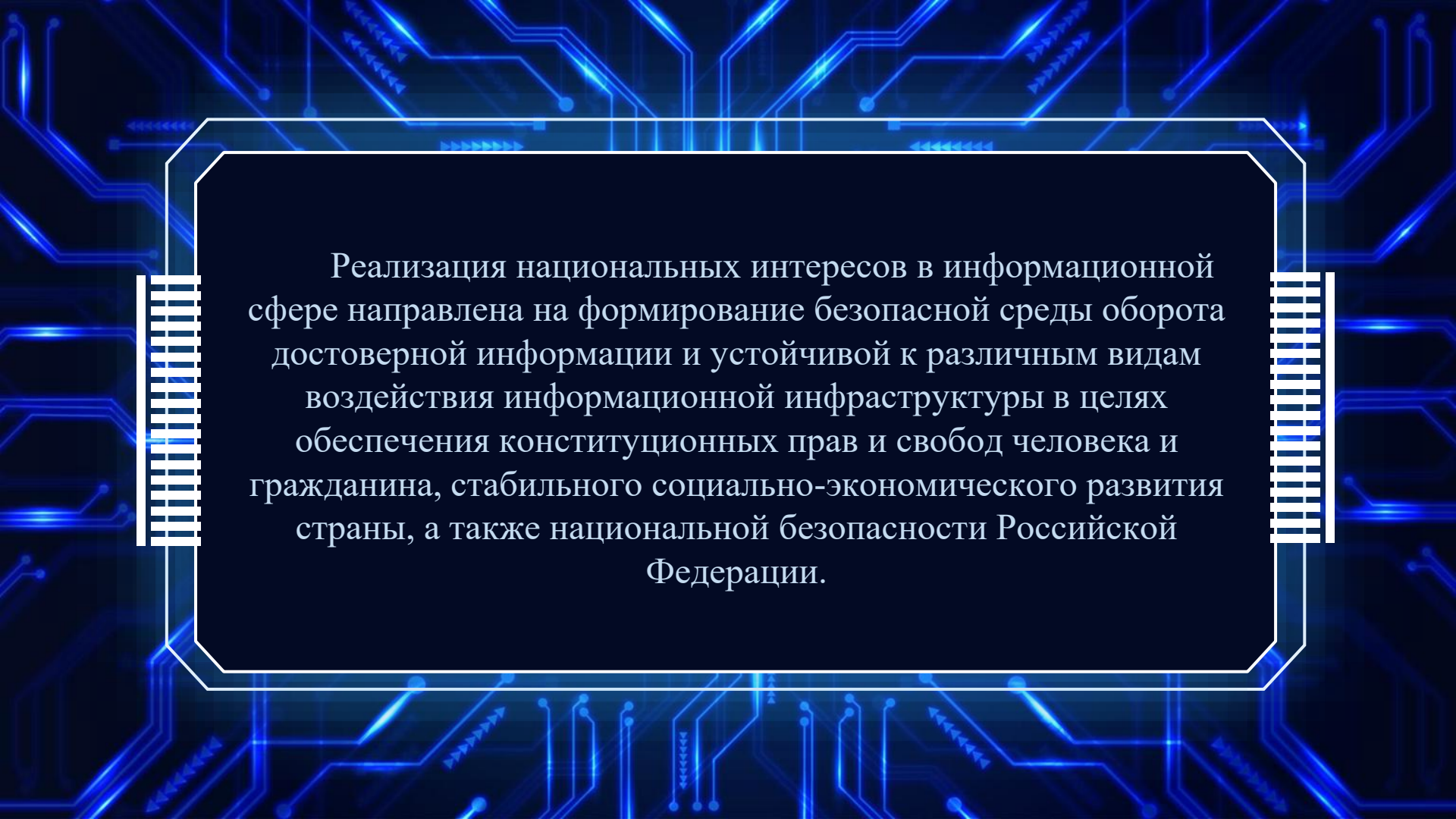
Национальные интересы в информационной сфере

- а) обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, касающейся получения и использования информации, неприкосновенности частной жизни при использовании информационных технологий;
- б) обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры, в первую очередь критической информационной инфраструктуры Российской Федерации (далее - критическая информационная инфраструктура) и единой сети электросвязи Российской Федерации, в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время;
- в) развитие в Российской Федерации отрасли информационных технологий и электронной промышленности, а также совершенствование деятельности производственных, научных и научно-технических организаций по разработке, производству и эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности, оказанию услуг в этой области;

Национальные интересы в информационной сфере

г) доведение до российской и международной общественности достоверной информации о государственной политике Российской Федерации и ее официальной позиции по социально значимым событиям в стране и мире;

- д) содействие формированию системы международной информационной безопасности, ..., а также на защиту суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве.



Реализация национальных интересов в информационной сфере направлена на формирование безопасной среды оборота достоверной информации и устойчивой к различным видам воздействия информационной инфраструктуры в целях обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина, стабильного социально-экономического развития страны, а также национальной безопасности Российской Федерации.